

## **SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 28

van **HIBA FARAJI**

datum: 2 oktober 2025

---

aan **MATTHIAS DIEPENDAELE**

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE EN INDUSTRIE, BUITENLANDSE ZAKEN, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

---

### *Compensatie indirecte emissiekosten - Investeringsplicht*

Vlaanderen geeft - met het fiat van de Europese Commissie - steun aan energieintensieve bedrijven als compensatie voor de concurrentiekracht die zij dreigen te verliezen als gevolg van het feit dat elektriciteitsproducenten die onder het ETS-regime vallen de prijs van die CO<sub>2</sub>-kosten doorrekenen in de factuur: de compensatie indirecte emissiekosten (CIE).

Dat is de grootste bedrijfssubsidie die het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) uitdeelt: 229 miljoen euro in 2024. Bij de steun komen ook een aantal verplichtingen, met name ook de investeringsplicht:

"De begunstigde voert de investeringen vermeld in het energieplan of de energieaudit onderneming waarvoor de terugverdientijd maximaal drie jaar bedraagt, binnen de vier jaar na de beslissing tot steuntoekenning uit, tenzij de begunstigde voor die investeringen van de EBO-commissie, respectievelijk het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), een vrijstelling heeft gekregen.

Als voor een bepaalde productbenchmark-subinstallatie de streefwaarde van de productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik niet wordt gehaald, investeert de begunstigde binnen de vijf jaar na de beslissing tot steuntoekenning 50% van het steunbedrag voor de voormelde subinstallatie in:

- de verlaging van de directe broeikasgasemissies of de verlaging van het energieverbruik van de processen in één of meerdere exploitatiezetels van de onderneming in het Vlaamse Gewest of
- de productie van hernieuwbare energie of flexibel elektriciteitsverbruik ter ondersteuning in het Vlaamse Gewest

Als er onvoldoende geïnvesteerd werd, dan wordt de steun pro rata teruggevorderd. Vermits de investeringsplicht 50% betreft, wordt voor elke euro die niet (tijdig) werd geïnvesteerd twee euro teruggevorderd." (VLAIO, informatie over de investeringsverplichting. Versie september 2024)

1. Wordt bij de berekening van de terugverdientijd van investeringen uit energieplan of energieaudit ook rekening gehouden met de vermeden CO<sub>2</sub>-kosten (binnen ETS1 of ETS2)?
2. Welke tegenprestaties worden in andere lidstaten gevraagd aan de begunstigden van CIE-steun?

3. Hoe en in welke mate wordt gecontroleerd of een onderneming voldoet aan de milieu- en energieregelgeving van het Vlaamse Gewest als voorwaarde voor het verkrijgen van CIE-steun?
4. Hoeveel bedrijven werden voor de jaren 2020-2024 gecontroleerd op het naleven van de investeringsplicht? Graag een overzicht (met absolute cijfers en procentuele cijfers ten aanzien van het totale aantal begunstigten).
5. Hoe verloopt die controle?
6. Aan hoeveel bedrijven werd van 2020 tot en met 2024 een vrijstelling verleend voor het uitvoeren van de investeringen binnen de 4 jaar na de beslissing tot steuntoekenning? Welke redenen kunnen aan de grondslag liggen van zo'n vrijstelling?
7. Hoeveel bedrijven haalden van 2020 tot en met 2024 de streefwaarde van de productspecifieke efficiëntiebenchmark voor hun subinstallatie niet en moesten investeren in een van de twee zaken hierboven vermeld in 2020-2024?
8. Welke redenen waren er zoal voor het niet halen van de streefwaarde? Wat zijn de meest voorkomende redenen?
9. Hoe beoordeelt de minister deze cijfers en de onderliggende redenen voor het niet halen van de streefwaarde?
10. Hoeveel steun is van 2020 tot en met 2024 teruggevorderd als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden?

**MATTHIAS DIEPENDAELE**

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE EN INDUSTRIE, BUITENLANDSE ZAKEN, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

---

**ANTWOORD**

op vraag nr. 28 van 2 oktober 2025

van **HIBA FARAJI**

---

1. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de investeringen i.h.k.v. energieplannen en -audits enerzijds en de CIE-investeringsplicht anderzijds. Het gaat immers om verschillende verplichtingen tot investeren. De modaliteiten van het energieplan en de energieaudit – en dus ook de bijbehorende investeringen – vallen onder de bevoegdheid van de minister van Energie.
2. Om precies dit in kaart te brengen is momenteel een studie in het kader van de CIE-uitgaventoetsing lopende; 'indirect carbon leakage'<sup>1</sup> in een internationale vergelijking'. De resultaten hiervan worden verwacht uiterlijk maart 2026.
3. De lijst aanvragers wordt overgemaakt aan Departement Omgeving, afdeling Handhaving. Zij toetst af of er de Omgevingsinspectie van de Afdeling Handhaving processen-verbaal of schendingen, nalatigheid of ernstige structurele milieuproblemen bekend zijn. Zij bekijkt ook of het bedrijf bij de gewestelijke beboetingsentiteit van de afdeling Handhaving gekend is en voor welke feiten en welke bestuurlijke boetes of transacties daarbij opgelegd zijn. Op basis daarvan wordt bepaald welke aanvragers conform de regelgeving in aanmerking komen voor steun.
4. De investeringsplicht onder CIE is pas van toepassing vanaf emissiejaar 2021. De beslissing tot steuntoekenning werd voor dat emissiejaar genomen in 2023, het moment dat de eerste vijfjarige periode van investeren startte. Bedrijven hebben dan ook - voor emissiejaar 2021 - nog tot 2028 om hun verplichte investeringen uit te voeren. Voor de daaropvolgende emissiejaren ligt de einddatum van investeren nog verder in de toekomst. Er werden dan ook nog geen uitgevoerde investeringen aangemeld ter controle en bijgevolg werden er ook nog geen controles uitgevoerd.
5. De controles moeten nog starten (zie antwoord op vraag 4). Hier wordt alvast meegegeven hoe VLAIO deze controles zal aanpakken.
  - a) De controle gebeurt na een rapportering van de uitgevoerde investeringen door het bedrijf.
  - b) De boekhoudkundige stukken worden door de inspectiediensten van VLAIO gecontroleerd. Hiermee wordt het feitelijk uitvoeren van de investering door de juiste partij binnen de voorziene termijn gecontroleerd.
  - c) VLAIO bepaalt, eventueel na advies van het VBBV, of de investering qua doelstellingen voldoet aan de vereisten van de regelgeving.
6. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de investeringen i.h.k.v. energieplannen en -audits enerzijds en de CIE-investeringsplicht anderzijds. Onder CIE zijn er geen uitzonderingen op de investeringsplicht voorzien. De uitzonderingen waarvan sprake – die worden gevolgd in de CIE-regelgeving – zijn uitzonderingen die VEKA conform artikels 6.5.5 § 2 (voor het energieplan) en 6.5.13 § 4 (voor de energieaudit) van het Energiebesluit kan toestaan.

---

<sup>1</sup> 'ICL' of 'indirect carbon leakage' is een term die courant gebruik wordt voor 'CIE'.

7. Veertien bedrijven – met jaarlijkse aanvraag - halen de streefwaarde van de productspecifieke benchmark voor elektriciteitsverbruik voor een subinstallatie niet en moeten dus 50% van de compensatie van die subinstallatie herinvesteren. Zoals hierboven reeds aangehaald is die verplichting pas geldig vanaf emissiejaar 2021, en gaat de bijbehorende investeringsperiode, gezien de steuntoekenning van 2023 voor dat emissiejaar, pas in vanaf 2023.
- 8, 9. De benchmarks werden bepaald door het Fraunhofer Instituut ([hier](#)<sup>2</sup> kan u de studie terugvinden). In het algemeen werden de benchmarks bepaald op basis van de meest efficiënte installaties binnen de EU. Voor de benchmarks voor de directe emissies werd gekeken naar de 10% beste installaties. Voor de indirecte emissies is het niet steeds duidelijk naar welk percentiel de benchmark verwijst, doch voor sommige benchmarks werd zelfs de meest efficiënte installatie als norm genomen. De productiemethode van een bepaald bedrijf is ook niet altijd de productiemethode die in de benchmark wordt weerhouden. Het is dus niet meer dan logisch en inherent aan de benchmarkmethode dat een deel van de installaties de benchmark niet haalt.
10. In totaal werd er in de jaren 2020-2024 (i.e. terugvorderingsbrieven verstuurd in deze periode) 19.898.396 euro teruggevorderd omdat er niet (meer) aan de voorwaarden werd voldaan.

---

<sup>2</sup> [https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-11/kd0121322enn\\_ETS\\_efficiency\\_benchmarks.pdf](https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2021-11/kd0121322enn_ETS_efficiency_benchmarks.pdf)